

Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV)

Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) — mal və xidmətlərin istehsalı və satışı zamanı yaranan əlavə dəyərdən tutulan istehlak vergisidir, dolayısı vergidir- dövrüyyədən tutulur. Qısa şəkildə:

- ƏDV məhsulun hər mərhələdə üzərinə əlavə olunan dəyərə tətbiq olunur.
 - Bu vergi son nəticədə istehlakçı tərəfindən ödənilir, amma onu dövlətə satıcı (müəssisə) köçürür.
 - Müəssisələr aldıkları mallara görə ödədikləri ƏDV-ni (giriş ƏDV) satış zamanı hesabladıkları ƏDV-dən (çıxış ƏDV) çıxaraq yalnız fərqi büdcəyə ödəyirlər.
- | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|---|------|--------|
| Azərbaycanda | tətbiqinə | başlanılır | – | 1992 | (20%). |
| Dərəcəsi | dəyişdirilir | – | | 2001 | (18%) |
- ƏDV ödəyiciləri- Müvafiq qaydada ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatata alınmış fiziki və hüquqi şəxslərdir.

ƏDV qeydiyyatının 3 növü var:

1. Son 12 aylıq dövrüyyə 200000 manatı keçdiyi halda qeydiyyat-məcburi qeydiyyat Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi hüququndan istifadə etməyən ticarət və (və ya) ictimai işə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnəşin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər, idman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları və mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrini təqdim edən şəxslər istisna olmaqla) növbəti ayın birinci günündən başlayaraq 10 gün ərzində vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatata dair ərizə verməyə borcludurlar.
2. Könüllü qeydiyyat-qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər.
3. Bir əməliyyat (müqavilə) üzrə qeydiyyat-Bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı gündə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatata dair ərizə verməyə borcludur.

Qeydiyyatın ləğvi

Fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması halları istisna olmaqla, vergi ödəyicisi ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlar aparmağı dayandırarsa, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verməyə borcludur. Bu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi ödəyicisinin vergi tutulan əməliyyatları tam dayandırdığı gün qüvvəyə minir. Vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki ardıcıl tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox deyilsə, əvvəlki abzasda nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonrakı istənilən vaxt qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verə bilər. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi orqanına qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi gün qüvvəyə minir.

ƏDV ödəyicisi, bu vergi üzrə qeydiyyatdan keçən və ya qanunvericiliyə əsasən qeydiyyatdan keçməli olan şəxslərdir. Qeydiyyatdan keçənlər həmin andan etibarən, qeydiyyatdan keçməyən, lakin keçməli olan şəxslər isə öhdəliyin yarandığı dövrdən sonrakı hesabat dövründən vergi ödəyicisi sayılır.

Maddə 154. Vergi ödəyiciləri

- 154.1. ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir.
- 154.2. Qeydiyyatdan keçən şəxs qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan etibarən vergi ödəyicisi olur. Qeydiyyatata dair ərizə verməli olan, lakin qeydiyyatdan keçməmiş şəxs qeydiyyatata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı dövrdən sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından etibarən vergi ödəyicisi sayılır.
- 154.3. Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar.
- 154.4. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən və

bu Məcəllənin 169-cu maddəsinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilməli olan qeyri-rezident şəxs həmin işlər və ya xidmətlər üzrə vergi ödəyicisi sayılır.

154.5. Bu Məcəllənin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq hüquqi şəxs yaratmadan göstərilən birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ƏDV-nin məqsədləri üçün ayrıca şəxs sayılır. Bu maddənin məqsədi üçün ayrıca şəxs dedikdə birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxs nəzərdə tutulur.

154.6. Aksizli, məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır.

154.7. Bu Məcəllənin 33.8-1-ci maddəsində göstərilən şəxslər (bu Məcəllənin 19-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulan daimi nümayəndəliklər istisna olmaqla) ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır.

ƏDV ödəyicilərinin vəzifəsi- Təqdim etdikləri ədv-ə cəlb edilən mal, iş və xidmətin dəyərinin 18%-ni dövlət büdcəsinə ödəməkdir.

ƏDV-nin hesabat dövrü aydır, yəni ƏDV ödəyiciləri hər ay bitdikdən sonrakı 20 gün ərzində DVX-ə hesabat təqdim etməlidir.

ƏDV ödəyicilərinin əvəzləşdirmə hüququ- Ədv ödəyicisinin ay ərzində əldə etdiyi (sahibkarlıq məqsədləri üçün) mal, iş və xidmətə görə ödədiyi ƏDV-ni ay sonunda bəyannamə təqdim etməklə vergi borcundan çıxmasıdır. (əvəzləşdirməsidir).

Sahibkarlıq məqsədlərindən kənar məqsədlər üçün ödənilmiş ƏDV əvəzləşdirilmir. Sahibkarlıq məqsədləri ilə bağlı olan və bağlı olmayan mallar birlikdə əldə olunduqda ödənilmiş ƏDV qismən əvəzləşdirilir.

ƏDV-sinin əvəzləşdirilməsi mümkün olmayan mallar təqdim olunarkən ƏDV-ə cəlb edilmir. ƏDV nağd şəkildə ödənildikdə əvəzləşdirilmir. Avans şəkildə ödənildikdə mal, iş, xidmət və qaimə gələnədək ƏDV əvəzləşdirilmir.

ƏDV əvəzləşdirilməsi üçün aşağıdakı hər iki şərt ödənməlidir:

1. Mal, iş və xidmətin qaiməsi daxil olmalıdır (idxal zamanı gömrük bəyannaməsi);
2. Ödəniş nağdsız qaydada qarşı tərəfin ƏDV depozit hesabına ödənilməlidir;

ƏDV depozit hesabı barədə:

Hər bir ƏDV ödəyicisinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində yerləşən ƏDV depozit hesabının tərkibində özünə məxsus subuçot hesabı olur. Hesaba mədaxil aşağıdakı mənbələrdən ola bilər:

1. Digər subuçot hesabından
 2. Bank hesabından
 3. Büdcədən (vergilərin qaytarılması zamanı)
- Hesabdan aşağıdakı istiqamətlərə məxaric etmək mümkündür:

1. Digər subuçot hesaba
2. Vergi ödənişləri üçün büdcəyə
3. ƏDV ödənişləri üçün Dövlət Gömrük komitəsinə

Bu hesabdan məbləğin bank hesabına köçürülməsi və nağdlaşdırılması mümkün deyildir.

VM-nin 58.6 maddəsinə əsasən alınmış malların işlərin və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi zamanı ƏDV əsas məbləğin ödənilməsi gündən bir iş günü ərzində ödənilməlidir. Əks halda ƏDV məbləğinin 50% maliyyə sanksiyası tərtib olunur.

ƏDV-də vergi tutma obyekti:

159.1. Malların satışı, iş və xidmətlərin göstərilməsi, həmçinin idxal əməliyyatları ƏDV-yə cəlb olunur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında isə əsasən ticarət əlavəsi vergitutma obyektidir (müəyyən müddət üçün həm topdan, həm pərakəndə satışda).

159.2. Vergidən azad hallar istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində ölkə daxilində həyata keçirilən bütün satışlar və xidmətlər vergi tutulan əməliyyat sayılır. Xaricdə göstərilən xidmətlər isə bu kateqoriyaya daxil edilmir.

159.3. Malların idxalı (azad edilənlər istisna olmaqla) ƏDV-yə cəlb olunur. Tranzit və müvəqqəti idxal olunan mallar isə ƏDV üçün idxal hesab edilmir.

159.4. Malların və xidmətlərin ödənişli və ya pulsuz verilməsi, eləcə də barter əməliyyatları da vergi tutulan əməliyyat sayılır.

159.5. ƏDV ödənilərək alınmış malların qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadəsi, itməsi, oğurlanması və ya vaxtından əvvəl silinməsi (qanuni itkilər istisna olmaqla) vergi tutulan əməliyyat kimi qiymətləndirilir.

159.6. ƏDV qeydiyyatı ləğv ediləndə, müəssisədə qalan mallar satılmış kimi qəbul olunur və vergiyə cəlb edilir.

159.7. ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ olmayan şəxslərin aldığı malları satması vergi tutulan əməliyyat sayılmır. Əgər qismən əvəzləşmə olubsa, vergi də müvafiq şəkildə azaldılır. Kredit təminatı kimi banka keçmiş əmlakın satışı da müəyyən həddə qədər vergidən azaddır.

159.8. ƏDV qeydiyyatı olmayan şəxslər ƏDV tətbiq edərək əməliyyat apararsa və ya azad/sıfır dərəcəli əməliyyatlara ƏDV tətbiq edərsə, bu da vergitutma obyektı hesab olunur.

Aşağıdakı əməliyyatlar ƏDV-dən azaddır:

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən satışı, buğdanın idxalı və satışı, buğda unun və çörəyin istehsalı və satışı, ət satışı, damazlıq heyvanların idxalı və satışı, gübrənin, toxumların, tinglərin idxalı və satışı, kitabların satışı (siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş), dərslik komplektləri ilə bağlı kağızların idxalı və satışı, kütləvi informasiya vasitələrinin satışı, kəpəyin istehsalı və satışı, ödənişli təhsil xidmətlərinin göstərilməsi, dəfn və qəbiristanlığın mərasim xidmətləri, Dövlət müəssisəsindən satın alınan əmlakın dəyəri, maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi, metropoliten ilə sənişin daşınması, elektromobillər, son 3 ildə istehsal edilən mühərrikin həcmi 2500 sm³ az olan hibrid avtomobillər.

ƏDV-dən azadolmalar və güzəştlər:

1. Maliyyə və pul əməliyyatları-

- Maliyyə xidmətləri və lizinq əməliyyatları

- Valyuta və qiymətli kağızlar

- Səhmlərin və iştirak paylarının satışı

2. Dövlət və rəsmi əməliyyatlar-

- Özəlləşdirmə və dövlət əmlakının icarəsi

- Dövlət rüsumları, yığımlar, notariat xidmətləri

- Mərkəzi Bank və Dövlət •Neft Fondu ilə bağlı əməliyyatlar

- Dövlət sifarişi ilə görülmə iş və xidmətlər

3. Sosial sahə-

- Məktəbəqədər təhsil xidmətləri

- Tibbi xidmətlər (icbari sığorta və s.)

- Dəfn və qəbiristanlıq xidmətləri

- İctimai işlər üzrə xidmətlər

4. Media və təhsil-

- Kitablar, dərsliklər və media məhsulları

- Nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam istisna)

5. Kənd təsərrüfatı-

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı

- Damazlıq heyvanlar, toxum, tinglər

Gübrə, pestisid, baytarlıq preparatları

- Kənd təsərrüfatı texnikası və aqrotexniki xidmətlər

6. Sənaye və investisiya-

- Sənaye və texnologiya parkları üçün idxal

- İnvestisiya təşviqi ilə gətirilən avadanlıqlar

- KOB klasterləri üçün texnika idxalı

- Müəyyən xammal və materialların idxalı

7. Enerji və neft-qaz-

- Neft-qaz fəaliyyəti üçün avadanlıq və materiallar

- Dövlətə verilən neft-qaz aktivləri

8. Humanitar və şəxsi idxal-

- Humanitar və xeyriyyə yardımları
- Fiziki şəxslərin şəxsi istifadə üçün gətirdiyi mallar

9. Nəqliyyat və aviasiya

Metropoliten xidmətləri-

- Hava gəmiləri və ehtiyat hissələri
- Elektrik və hibrid avtomobillər, avtobuslar (müddətli güzəştlər)

10. Xüsusi iqtisadi və digər sahələr-

- Xüsusi iqtisadi zonalara idxal
- Bankların problemli aktivləri
- Tikinti zamanı dövlətə verilən sahələr
- Beynəlxalq tədbirlər (Formula, UEFA və s.) ilə bağlı əməliyyatlar

11. Ərzaq və digər məhsullar

- Buğda, un, çörək
- Ət və yem məhsulları
- Kəpək istehsalı

165.1. Aşağıdakılara görə ƏDV-nin sıfır (0) dərəcəsi tətbiq olunur:

- Diplomatik nümayəndəliklər və onların əməkdaşları üçün mallar və xidmətlər
- Qrant hesabına idxal və təqdim edilən mallar/xidmətlər
- Malların və bəzi xidmətlərin ixracı, rüsumsuz mağazalara təqdimat
- Beynəlxalq və tranzit daşımalar və əlaqəli xidmətlər
- Mərkəzi Banka qızıl və qiymətliyərin verilməsi
- Sənaye parkı rezidentlərinə podrat/subpodrat işləri (müddətli)
- UEFA ilə bağlı əməliyyatlar (müddətli)
- İxrac qeydi ilə satış
- Nizamnamə kapitalına əsas vəsait qoyuluşu
- Qeyri-rezident sifarişi ilə gəmi təmiri xidmətləri

165.2. Diplomatik güzəştlər qarşılıqlılıq əsasında tətbiq olunur.

165.3. Əcnəbilərə satılan şəxsi istifadə malları və tibbi xidmətlər üzrə ƏDV geri qaytarılır (nağdsız).

165.4. Ticarət festivallarında alınan mallara görə ƏDV qaytarılır.

165.5. Fiziki şəxslər üçün ƏDV qaytarılması:

Nağdsız ödəniş – 17.5%, nağd – 5%

Mədəniyyət xidmətlərində – 50% (yalnız nağdsız)

165.6. Daşınmaz əmlak alarkən ödənilən ƏDV-nin 30%-i geri qaytarılır (500 m² həddində).